📚 重要ポイントまとめ

✅ 絶対必要

- 株主総会
- 取締役

📋 会社法の役員

- 取締役
- 監査役
- 会計参与

🎯 決議の種類

- **普通決議：**過半数
- **特別決議：**2/3以上

⏰ 任期の違い

- **取締役：**2年
- **監査役：**4年
- **会計監査人：**1年

🏢 大会社の特徴

会計監査人の設置が必須
より厳格な監査体制
損益計算書の公告も必要

🎓 試験対策のコツ

機関設計は条件の組み合わせで出題される
用語の意味を正確に覚える
フローチャートで理解する

最終確認： 株式会社の機関は、会社の規模や性質に応じて適切に設計することが重要です。基本的な仕組みを理解した上で、各会社の状況に応じた最適な機関設計を考えましょう。

👑 株主総会

株主総会は株主で構成される**最高意思決定機関**です。
会社の重要事項について決議を行います。

項目	内容	わかりやすい説明
位置づけ	最高意思決定機関	株主は会社の「王様」。重要事項を決める場所
決議事項	取締役会なし：何でも決定可能 取締役会あり：重要事項のみ	取締役会があると、日常業務はそちらに任せて、株主総会は「会社の運命を左右する」話だけ
普通決議	過半数で可決 （例：取締役選任）	通常の案件はこちら。半分以上の賛成があればOK
特別決議	3分の2以上で可決 （例：定款変更）	会社のルールを変えるような重要な案件。より多くの賛成が必要
議事録保管	本店：10年、支店：5年	記録をきちんと残すことが法律で決まっている

📋 定款について

定款は「会社の憲法」と呼ばれる基本ルール。変更には**特別決議**が必要で、簡単には変更できません。

👔 取締役・取締役会・代表取締役

取締役は会社の業務執行を担う重要な機関です。
取締役会は複数の取締役による合議制の意思決定機関です。

👔 取締役

- **選任・解任：**株主総会の普通決議
- **任期：**原則2年（譲渡制限会社は最長10年）
- **義務：**善管注意義務・忠実義務
- **役割：**会社の「船長」のような存在

🏛️ 取締役会

- **設置：**公開会社は必須、その他は任意
- **構成：**取締役3名以上
- **決議：**過半数出席＋過半数賛成
- **役割：**会社の「作戦会議」

1. **株主総会**
   取締役を選任 →
2. **取締役会**
   代表取締役を選定 →
3. **代表取締役**
   会社を代表して業務執行

役職	役割	一般的な呼び方
代表取締役	取締役会で選ばれ、会社を代表	社長
社外取締役	過去10年に業務執行していない等の要件	外部からの公平な第三者

🔍 監査役・監査役会

監査役は会社の「見張り役」として、経営や会計を監視する重要な機関です。
独立性を保つため、取締役とは異なる仕組みが設けられています。

項目	監査役	監査役会
役割	経営・会計の監視 いつでも報告請求可能	大会社かつ公開会社で必須 組織的な監査体制
選任	株主総会の普通決議	3名以上で構成
解任	株主総会の特別決議 （簡単にはクビにできない）	半数以上は社外監査役 （公平性確保）
任期	原則4年（短縮不可） 譲渡制限会社は最長10年	決議は過半数で可決

🔍 監査役の特徴

・長い任期で安心して監査
・いつでも報告を求められる
・独立性が強く保護されている

👥 監査役会の特徴

・大きな会社でのチーム監査
・外部の視点を重視
・組織的な監査体制

重要： 監査役は「ズルがないかチェックする人」として、会社から独立した立場で監査を行います。

📊 会計機関（会計参与・会計監査人）

会計の専門性と信頼性を高めるための機関です。
会計参与は「内部の専門家」、会計監査人は「外部の専門家」として機能します。

📊 会計参与

- ▶ **役割：**決算書を取締役と共同作成
- ▶ **資格：**公認会計士・税理士など
- ▶ **立場：**会社の役員（内部の専門家）
- ▶ **目的：**決算書の信頼性向上

🔍 会計監査人

- ▶ **役割：**決算書を第三者として監査
- ▶ **資格：**公認会計士・監査法人など
- ▶ **立場：**役員ではない（外部の専門家）
- ▶ **設置：**大会社で必須

1. **取締役**
   決算書案を作成 →
2. **会計参与**
   共同で決算書作成 →
3. **会計監査人**
   外部から監査

機関	設置義務	前提条件
会計参与	任意	なし
会計監査人	大会社で必須	原則として監査役等の設置が前提

💡 覚え方のコツ

会計参与は「内側からサポート」、**会計監査人**は「外側からチェック」と覚えましょう！

🏢 委員会設置会社

委員会設置会社は「監督する人」と「実行する人」を明確に分ける制度です。
より透明性の高い経営を目指す仕組みです。

🏛️ 指名委員会等設置会社

- **委員会：**指名・監査・報酬の3つが必須
- **実行：**執行役が業務執行、代表執行役が会社代表
- **任期：**取締役は1年
- **特徴：**監査役はいない

🔍 監査等委員会設置会社

- **委員会：**監査等委員会が必須
- **実行：**監査等委員でない取締役が実行
- **任期：**委員は2年、他は1年
- **特徴：**日本企業になじみやすい

項目	指名委員会等設置会社	監査等委員会設置会社
必須機関	3委員会＋取締役会＋会計監査人	監査等委員会＋取締役会＋会計監査人
監査役	設置不可	設置不可
業務執行	執行役	監査等委員でない取締役
会社代表	代表執行役	代表取締役

メリット： 経営の透明性向上、迅速な意思決定、国際的な信頼性向上が期待されます。

⚖️ 委員会設置会社の詳細比較

指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社の**重要な違い**を詳しく比較します。
平成27年から監査等委員会設置会社が新設され、企業のガバナンス強化が図られています。

比較項目	指名委員会等設置会社	監査等委員会設置会社
必須機関	取締役会＋3委員会（指名・監査・報酬）＋会計監査人	取締役会＋監査等委員会＋会計監査人
業務執行	執行役が業務執行	監査等委員でない取締役が業務執行
会社代表	代表執行役	代表取締役
取締役任期	原則1年	監査等委員でない：1年 監査等委員：2年
取締役選任	株主総会の普通決議	株主総会の普通決議
取締役解任	株主総会の普通決議	監査等委員でない：普通決議 監査等委員：特別決議
委員の選定	取締役会で各委員を選定	株主総会で監査等委員を選任

🎯 重要ポイント1：執行機関

指名委員会等：執行役・代表執行役
監査等委員会：取締役・代表取締役

⚖️ 重要ポイント2：解任要件

監査等委員会設置会社では、**監査等委員の解任のみ特別決議**が必要

📝 覚え方のコツ

指名委員会等設置会社

- 3つの委員会が特徴
- 「執行役」という専門職
- 委員は取締役会で選定

監査等委員会設置会社

- 監査に特化したシンプル設計
- 通常の「取締役」が実行
- 監査等委員は株主総会で選任

🏪 公開会社と株式譲渡制限会社

株式の譲渡制限による会社の分類について詳しく学びます。
「1株でも自由に譲渡できれば公開会社」が重要なポイントです。

🏪 公開会社

- **定義：**株式の全部または一部を自由に譲渡できる会社
- **判定：**1株でも譲渡制限なしなら公開会社
- **イメージ：**「誰でも入れるデパート」
- **機関設計：**厳しいルール（取締役会必須）

🏠 株式譲渡制限会社

- **定義：**全ての株式に譲渡制限がある会社
- **別名：**非公開会社とも呼ばれる
- **イメージ：**「入会制のクラブ」
- **機関設計：**緩やかなルール（取締役会任意）

項目	公開会社	株式譲渡制限会社
株式譲渡	全部または一部が自由譲渡	全株式に譲渡制限
取締役会	必須	任意
取締役の株主限定	不可	可能（定款で定める）
取締役任期延長	最長2年	最長10年（定款で定める）
株式譲渡手続き	自由に売買可能	会社の承認が必要

1. **株主が譲渡希望**
   他の人に株式を売りたい →
2. **会社に承認請求**
   譲渡制限会社の場合 →
3. **会社が判断**
   2週間以内に通知

重要ポイント： 会社が2週間以内に承認するか否かの通知をしなかった場合、**承認したとみなされます。**

項目	公開会社	株式譲渡制限会社
株式譲渡	全部または一部が自由譲渡	全株式に譲渡制限
取締役会	必須	任意
取締役の株主限定	不可	可能（定款で定める）
取締役任期延長	最長2年	最長10年（定款で定める）
株式譲渡手続き	自由に売買可能	会社の承認が必要

1 **株主が譲渡希望**
他の人に株式を売りたい →

2 **会社に承認請求**
譲渡制限会社の場合 →

3 **会社が判断**
2週間以内に通知

重要ポイント： 会社が2週間以内に承認するか否かの通知をしなかった場合、**承認したとみなされます。**

📝 覚え方のコツ

公開会社の特徴

- 「公開」≠株式市場上場
- 1株でも自由譲渡なら公開会社
- 厳格な機関設計が必要

譲渡制限会社の特徴

- 中小企業に多い形態
- 家族経営などに適している
- 機関設計の自由度が高い

📋 会社の分類とまとめ

会社の分類により、設置が必要な機関が決まります。
規模や株式の公開状況に応じて適切な機関設計を行います。

分類	定義・基準	わかりやすい例え
公開会社	株の売買に制限なし	「誰でも入れるデパート」のようなイメージ
株式譲渡制限会社	全株に制限あり	「入会制のクラブ」のようなイメージ
大会社	資本金5億円以上 または負債200億円以上	社会への影響が大きいため、厳しいルールが適用

📚 重要ポイントまとめ

✅ 絶対必要

- 株主総会
- 取締役

📋 会社法の役員

- 取締役
- 監査役
- 会計参与

🎯 決議の種類

- **普通決議：**過半数
- **特別決議：**2/3以上

⏰ 任期の違い

- **取締役：**2年
- **監査役：**4年
- **会計監査人：**1年

株式会社の機関に関する知識まとめ

会社法の基本から委員会設置会社まで完全解説

📚 株式会社の機関とは

株式会社の機関とは、会社の意思決定や業務執行、監督を行う組織のことです。
会社の規模や形態により、設置が必要な機関が異なります。

🏛️ 絶対的必要機関

株主総会と**取締役**は、すべての株式会社に必須の機関です。

👥 会社法の役員

取締役・監査役・会計参与の3つが法律上の役員です。

📊 社員の定義

会社法上の「社員」は**株主**のこと。従業員とは異なります。

💰 有限責任

株主は**出資額を限度**とした間接有限責任を負います。

重要ポイント： 会社の規模（大会社・公開会社など）により、設置が必要な機関が決まります。